



Emissor NFS-e São Paulo, Termos de Uso e Licença

Licenciante: Brilliant Mind Assessoria Contábil (BMC Contabilidade), CNPJ 45.048.674/0001-02

Licenciado: quem contrata a licença, identificado pelo CPF ou CNPJ informado no pedido e na ativação

Atualizado em: 05/10/2026

Plano: o escolhido no pedido (veja planos e preços no site)

1. Objeto

O Licenciante concede ao Licenciado uma licença de uso não exclusiva e intransferível do software "Emissor NFS-e São Paulo" ("Produto"), vinculada ao CPF ou CNPJ do Licenciado informado no pedido, sem limite de empresas emitentes cadastradas, na faixa de volume do plano contratado. A licença vale pelo período do plano, a partir da ativação, e é renovável mediante novo pagamento.

O Produto emite, consulta e cancela NFS-e em nome das empresas cadastradas pelo Licenciado, com os certificados digitais do próprio Licenciado, nos serviços oficiais da Prefeitura de São Paulo e do Sistema Nacional NFS-e. Todo o processamento e a assinatura digital acontecem nos computadores do Licenciado. O Licenciante não tem acesso aos certificados, às senhas, às planilhas nem às notas emitidas.

2. Faixa de volume

A faixa do plano é a quantidade de NFS-e emitidas por mês, somando todas as empresas cadastradas (notas canceladas contam, pois foram emitidas). Se o volume do mês passar da faixa, o Produto **avisa e continua emitindo**; o Licenciado se compromete a migrar para a faixa correspondente a partir do ciclo seguinte, mediante o novo valor.

3. Restrições

O Licenciado não pode: (a) copiar, redistribuir, sublicenciar ou revender o Produto; (b) tentar fazer engenharia reversa, descompilar ou desofuscar o Produto; (c) usar a chave de licença em CNPJ diferente do indicado acima.

4. Pagamento e renovação

Valor: o do plano escolhido no pedido, conforme a tabela de preços do site, referente ao plano contratado, pago via PIX no início de cada ciclo (sem cobrança recorrente automática). Com atraso superior a 15 (quinze) dias após o vencimento sem confirmação de pagamento, o uso poderá ser suspenso até a regularização. Pagamentos já efetuados não são reembolsáveis, exceto por defeito comprovado e não sanado do Produto.

5. Suporte e atualizações

Suporte para dúvidas de instalação e uso e correção de defeitos está incluso durante a vigência, por suporte@brilliantmindcontabilidade.com.br ou pelos demais canais combinados. Atualizações motivadas por mudanças nos layouts e serviços oficiais da Prefeitura de São Paulo ou do Sistema Nacional NFS-e estão inclusas durante a vigência.

6. Emissão e conteúdo das notas, responsabilidade do Licenciado

A emissão de NFS-e é ato fiscal do contribuinte. O conteúdo de cada nota (tomador, valor, código de serviço, alíquota, retenções, regime tributário, descrição) é definido pelo Licenciado no cadastro e nas planilhas, e a decisão de emitir e de cancelar é dele. O Produto valida os dados, testa o lote na Prefeitura antes de emitir e só emite com confirmação do usuário, mas não substitui a conferência fiscal do Licenciado nem a orientação do seu contador.

A emissão pelo celular é protegida por PIN definido pelo Licenciado e passa, cifrada, por um serviço de intermediação mantido pelo Licenciante. O Licenciado é responsável por quem tem o PIN e os celulares conectados.

7. Dados pessoais (LGPD), segurança e uso de dados

As notas e planilhas podem conter dados pessoais de tomadores (nome, CPF, endereço, e-mail). O Licenciado é o controlador desses dados (Lei 13.709/2018) e é responsável pela base legal do tratamento, pela guarda dos computadores e das pastas do Produto e pelo descarte. O Licenciante não recebe nem armazena esses dados; na emissão pelo celular eles trafegam cifrados de ponta a ponta e são apagados do serviço de intermediação em até 7 (sete) dias.

Dados do contrato. Para vender, ativar, cobrar e dar suporte à licença, o Licenciante trata, como controlador, o nome ou a razão social, o CPF ou CNPJ, o e-mail e os dados de pagamento do Licenciado, conforme a Política de Privacidade em <https://www.brilliantmindcontabilidade.com.br/privacidade.html>. Para exercer direitos de titular: contato@brilliantmindcontabilidade.com.br.

Segurança. O Licenciado deve (a) limitar o acesso aos computadores e às pastas do Produto a quem realmente precisa; (b) guardar o certificado digital e as senhas com cuidado, sem enviá-los por e-mail ou mensageiro; (c) usar um PIN forte na emissão pelo celular, entregar o código de acesso só a pessoas autorizadas e remover do time o celular de quem sair; (d) manter cópias de segurança dos dados do Produto; (e) manter o sistema operacional e o antivírus atualizados.

Incidentes. Se o Licenciado suspeitar de acesso indevido ou de falha do Produto que exponha dados, deve avisar o Licenciante em até 48 (quarenta e oito) horas pelo e-mail contato@brilliantmindcontabilidade.com.br, para apoio na análise. A comunicação à ANPD e aos titulares (art. 48 da LGPD) cabe ao controlador, isto é, ao Licenciado.

Descarte. Ao fim da licença, os dados continuam nas pastas do Licenciado. Cabe a ele guardá-los pelos prazos legais (por exemplo, os de documentos fiscais) e eliminá-los depois.

8. Garantias e responsabilidade

O Produto é licenciado "no estado em que se encontra", sem garantia de disponibilidade contínua dos serviços da Prefeitura de São Paulo, do Sistema Nacional NFS-e ou das prefeituras aderentes (fora do controle do Licenciante). O Licenciante não se responsabiliza por indisponibilidades, atrasos, recusas ou alterações desses serviços, nem por multas ou encargos decorrentes de notas emitidas com dados informados pelo Licenciado.

9. Rescisão

O Licenciante pode revogar a licença em caso de uso indevido (cópia não autorizada, engenharia reversa, uso da chave em outro CNPJ) ou de atraso de pagamento não regularizado conforme a cláusula 4. O Licenciado pode encerrar a licença a qualquer momento, sem reembolso proporcional do período já pago, salvo acordo em contrário.

10. Foro

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir controvérsias oriundas deste contrato.